

1500299-64.2020.8.26.0142

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FABIANO MOTA CARDOSO

Comarca: Colina

Foro: Foro de Colina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... não sabendo que seria produto de furto, que já comprou 02 vezes carnes com ele. Após tal fato não conseguiu mais trabalhar em açougue, devido à vergonha pelos fatos ocorridos. Não desconfiou que a carne fosse produto de furto.

A vítima apresentou narrativa coerente desde a fase inquisitorial até a prova repetida em juízo. Seu relato vem corroborado pelos depoimentos das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Colina

Foro de Colina

Vara Única

Rua Nestor Silveira Guimarães, 45, Colina - SP - cep 14770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500299-64.2020.8.26.0142 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500299-64.2020.8.26.0142

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thairo Stevão Antônio e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANO MOTA CARDOSO

RONALDO DA SILVA BOLPETI E JULIANO LEAL, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 180-A, c.c artigo 29, "caput", ambos do código penal, narrando a denúncia e seu aditamento (fls. 122/127), em síntese:

"1. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de dezembro de 2020, por volta de 8h, na Estrada Vicinal Municipal Vereador Benedito Stramasso, zona rural, na cidade e comarca de Colina, RONALDO DA SILVA BOLPETI e THAIRO STEVÃO ANTONIO, previamente ajustados e com identidade de propósitos, sabendo ser produto de crime, adquiriram, receberam e transportaram, com a finalidade de comercialização, quinze arrobas de um gado abatido, totalizando o valor de R\$4.000,00 (quatro mil reais) em carne para consumo.

2. Consta ainda que, no dia 17 de dezembro de 2020, por volta de 8h, na Avenida José Francisco Azedo, nº. 764, no Bairro Cohab III, na cidade e comarca de Colina, no exercício da atividade comercial no estabelecimento denominado "Açougue do Juliano", JULIANO LEAL, previamente ajustado e com identidade de propósitos com RONALDO DA SILVA BOLPETI e THAIRO STEVÃO ANTONIO, adquiriu e recebeu, sabendo ser produto de crime, para fins de comercialização, quinze arrobas de um gado abatido, com valor total de R\$4.000,00 (quatro mil reais) em carne para consumo.

A denúncia e seu aditamento foram recebidos em 28 de julho de 2021 (fls.128/129),

os réus foram citados (fls. 163, 167 e 216) e apresentaram defesa prévia (fls. 177/184, 192/193 e 224/227).

Declarada extinta a punibilidade do acusado Thairo Stevão Antônio (fls. 204).

Na fase de instrução, foi ouvida a vítima, as testemunhas e interrogados os réus.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais.

O Ministério Público manifestou-se pela condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 307/317), enquanto as Defesas bateram pela absolvição (fls. 291/299 e 322/330).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo arguições preliminares a serem apreciadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos acusados pela prática do delito de receptação.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos, sendo a condenação dos réus medida que se impõe.

A materialidade do delito resultou provada através do boletim de ocorrência de (fls. 05/10), imagens (fls. 16/23), laudo pericial (fls. 31/34), relatório final (fls. 116/118) e pela prova oral produzida em juízo, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria, apesar dos argumentos da nobre defesa.

Ouvida, a vítima ALEX PEREIRA DE SOUZA narrou na delegacia que (fls. 11):

''Na data de hoje por volta de 07h00 tomou conhecimento que em sua propriedade havia vários urubus rodeando certo ponto e a vítima se deslocou até lá, e visualizou que um de seus gados havia sido abatido por indivíduos desconhecidos, os quais furtaram a carne do animal, deixando somente a carcaça. Que por volta de 08h00 a vítima estava na via pública e viu uma caminhonete, marca Ford, modelo F250, cor preta, placas CJV-1580, com carne na caçamba e se dirigindo a um açougue da cidade e decidiu acompanhar o veículo, que estava ocupado por Thairo Stevão Antônio e Ronaldo da Silva Bolpeti, os quais descarregaram as carnes no açougue de Juliano Leal. Que a vítima indagou os rapazes sobre a procedência da carne, sendo que Thairo e Ronaldo se evadiram e então acionou a polícia militar. Segundo a vítima o furto provavelmente ocorreu na madrugada e o valor estimado da carne é de aproximadamente R\$ 4.000,00 (15 arrobas). Vítima se comprometeu a providenciar a retirada da carne no estabelecimento de Juliano Leal.''

Em juízo, reiterou o relato acima, acrescentando que é criador de gado. Na data dos fatos, por volta das 07h00, recebeu uma ligação de um vizinho, noticiando que um animal poderia ter sido ferido. De imediato foi ao local e encontrou o animal morto, sendo que ao contornar a fazenda avistou a caminhonete, conduzida pelo réu Ronaldo, sendo que Thairo estaria junto. Ao chegarem ao açougue de Juliano, surpreendeu os três, sendo que aqueles, quando perceberam a sua chegada, empreenderam fuga. Aponta que ficou no local esperando a chegada da polícia no açougue do réu Juliano.

A testemunha de acusação LUCIANO GONÇALVES, policial militar, aduziu em solo policial que (fls. 13):

''Que é policial militar e na data de hoje estava em patrulhamento de rotina e foi acionado para atender uma ocorrência de abatimento de gado e furto de carne. Que ao chegarem no local a vítima Alex lhe informou que teve um de seus gados abatidos em sua propriedade e a carne furtada, sendo que deixaram somente a carcaça, e que quando estava na via pública visualizou uma caminhonete, marca Ford, modelo F250, cor preta, placas CJV-1580 passar e na caçamba havia várias carnes e decidiu acompanhar para ver onde iriam descarregar. Que indagou os ocupantes do veículo Thairo Stevão Antônio e Ronaldo da Silva Bolpeti, sobre a procedência da carne, e os mesmo se evadiram sem dizer nada e tendo em vista a desconfiança da vítima que a carne poderia ter ser de seu animal, Alex acionou a polícia militar, que conduziu as partes a delegacia para registro dos fatos.''

Em juízo, reiterou o relato acima, acrescentando que a vítima seguiu a caminhonete

em que era transportada a carne, chegando até o açougue de Juliano. Após ter sido acionada a polícia militar, ele chegou ao local, presenciando uma caminhonete deixando o açougue em velocidade elevada. Diante do que lhe foi apresentado, conduziram todos até à delegacia. Juliano informou que tinha o costume de adquirir a carne com os demais réus, por conta do valor mais barato. O réu Juliano não questionou a retirada da carne, a indicar que ele conhecia a origem ilícita do bem. A diligência se deu no momento em que Juliano recebia a carne, oportunidade em que o açougue estava fechado. A carne estava cortada em diversos pedaços, prontos para venda, sendo que alguns pedaços já estavam no interior do açougue e o restante jogado na calçada, indicado que foram deixados no momento da fuga da caminhonete. A seu turno, a testemunha de acusação MATHEUS PEPINELI MOURA, policial militar, apresentou narrativa dos fatos em que nada difere da versão ofertada por seu parceiro de farda. Acrescentou que Juliano não fez questão da carne, concordando com sua restituição.

A testemunha WANDERSON DA SILVA SOUZA informou em juízo que não presenciou os fatos, sabendo que o réu Ronaldo tem animais no sítio. As carnes que adentram ao açougue de Ronaldo "são de procedência", compradas de frigoríficos. Estes não têm horário fixo para entregar as carnes.

Interrogado em delegacia, o réu RONALDO DA SILVA BOLPETI, alegou que (fls. 35): "É criador de gado. Que no dia do ocorrido o declarante ao chegar do serviço tomou conhecimento que um de seus gados havia sido morto por indivíduos desconhecidos, sendo que o declarante rapidamente se deslocou até o local e visualizou o animal morto, porém os autores levaram apenas o coro do animal. Que o declarante a fim de amenizar seu prejuízo entrou em contato com Juliano, o qual é proprietário de um açougue e já fizeram negócios anteriormente e lhe ofereceu a carne do animal abatido, o qual lhe disse que no momento não tinha como pagar, mas aceitaria se o declarante lhe desse um prazo, o que foi feito. Que então o declarante colocou a carne do gado em sua caminhonete e foi até o açougue de Juliano, o qual pediu ajudar de Thairo para descarregar as carnes. Que após o declarante foi embora e logo tomou conhecimento que a polícia militar havia conduzido Juliano a delegacia para esclarecimentos, pois Alex teria dito aos militares que a carne que Juliano tinha acabado de comprar era do gado morto dele, o que não é verdade. Ronaldo reforçou que também teve um animal abatido por desconhecido, porém não chegou a acionar a polícia militar devido não ter provas de quem matou seu animal e também porque não tinha possuía nota fiscal das compra dos animais. Esclarece o declarante que não teve contato com Alex, que após descarregar a carne foi embora, mas também tomou conhecimento que Alex teria ameaçado Thairo com um revólver preto, dizendo que a carne era dele. Que neste ato o declarante apresenta as fotos de seu gado morto e do local que ocorreu."

Interrogado em juízo, respondeu que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Aduziu que foi informado por um vizinho a respeito de "alguma coisa de errado no sítio", encontrando uma vaca abatida. Para não perder a vaca abatida, ligou para Juliano e lhe ofereceu o "produto". Relatou ainda que não fez isso com Thairo, pois quem lhe ajudou foi um seringueiro de nome "João", que trabalhava no seringal ao lado, mas que hoje não sabe onde está. Relatou ainda que a vaca que vendeu para Juliano era de sua propriedade; em momento algum passou perto da propriedade da vítima Alex.

Interrogado na delegacia, o réu JULIANO LEAL, declarou que (fls 14):

"É açougueiro e proprietário do estabelecimento "Açougue do Juliano". Questionado acerca dos fatos o declarante informou que na data de hoje por volta de 08h00 Thairo e Ronaldo foram até seu estabelecimento e pediram para o declarante vender vários kilos de carne, sendo que o produto ficaria em consignação, sendo que em nenhum momento o declarante desconfiou da procedência das carnes, tendo em vista que Ronaldo possui criação de gado e o declarante já comprou carnes deles duas vezes em datas anteriores e não teve problemas. Que o declarante ajudou eles descarregarem as carnes em seu estabelecimento, e a polícia militar compareceu ao local juntamente com Alex, o qual informou que havia tido um gado abatido por desconhecidos, os quais poderiam ter furtado a carne do animal, deixando somente a carcaça em na propriedade do vitimado. Que quando o declarante saiu para conversar

verificou que Thairo e Ronaldo havia ido embora sem dizer nada, e após Juliano foi conduzido a delegacia para prestar esclarecimentos. Que para evitar qualquer tipo de problema o declarante se comprometeu a devolver as carnes para Alex, o qual irá fazer doações. Que descarregaram aproximadamente 15 arrobas de carne. Finaliza o declarante dizendo que nada lhe foi dito sobre a origem ilícita da carne.'' Em juízo, relatou que estava dormindo quando Ronaldo chegou ao local dizendo ''vou deixar esta carne aqui, você desossa, pesa a carne, pois no sítio estamos sem balança, e depois a gente conversa''. No seu entendimento, esta carne seria própria de Ronaldo, não sabendo que seria produto de furto, que já comprou 02 vezes carnes com ele. Após tal fato não conseguiu mais trabalhar em açougue, devido à vergonha pelos fatos ocorridos. Não desconfiou que a carne fosse produto de furto. A vítima apresentou narrativa coerente desde a fase inquisitorial até a prova repetida em juízo. Seu relato vem corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas.

Nesse passo, à palavra da vítima, notadamente em crimes dessa natureza, há de se dar especial relevância, pois, praticado longe das demais pessoas, é comum a ausência de testemunhas oculares. Dessa forma, aos relatos da vítima deve ser dada carga probatória suficiente a sustentar uma condenação, se ponderados com os outros elementos e circunstâncias. É nesse sentido o entendimento do tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE DA PROVA - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PRIMAZIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA NA ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSAGEM DAS PENAS CORRETA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação nº 0003958-28.2015. TJSP, 4ª Câmara Criminal. Rel. Desem. Ivana David. DJ 27/11/2018).

Os depoimentos dos agentes da lei, como se vê, são claros, coerentes, convergentes e consoantes com o todo o restante da prova trazida aos autos. E nada se alegue contra as palavras dos Policiais, uma vez que não há qualquer mínima suspeita a pairar sobre elas. Ressalte-se que os policiais não estão impedidos de depor em processos nos quais tenham participado na fase investigativa, revestindo seus relatos de relevante valor probatório, mormente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Resta claro que todos narraram apenas o que efetivamente ocorreu e o que se lembravam da ocorrência, descrevendo detalhadamente os fatos. O relato dos policiais foi firme, coerente e detalhado.

Sobre o tema, a jurisprudência amplamente majoritária, praticamente unânime, aliás, consolidou-se no sentido de considerar a palavra policial como prova válida, segura e convincente, especialmente quando harmoniosa com o restante da prova produzida, exatamente o que ocorre no caso em análise.

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello). Registre-se, finalmente, que os agentes da lei não teriam razão alguma para imputar ao réu a prática de delito de extrema gravidade, em nada lhes aproveitando a incriminação falsa e leviana de quem se diz inocente, como forma quase mágica e automática de fugir à responsabilização penal. Exatamente por isso, as palavras dos agentes policiais são aqui consideradas válidas e seguras a viabilizar, sem sombra de dúvidas, o édito condenatório.

A prova produzida em juízo demonstra, com a certeza necessária, que o réu Ronaldo da Silva Bolpeti foi o responsável por receber e transportar, com a finalidade de comercialização, semovente domesticável de produção (uma vaca), dividido em partes, que sabia ser produto de crime. Logo em seguida, e com a mesma finalidade e

consciência do ilícito, Juliano Leal o recebeu.

A origem ilícita do bem restou incontestada, pois o semovente abatido era produto de furto, circunstância conhecida dos réus. Ademais, o tipo penal contenta-se com as elementares "deve saber ser produto de crime", o que pode ser extraído de todo o contexto fático comprovado em juízo.

Inequivoca a caracterização do ilícito penal aos referidos acusados. Cumpre assinalar na esteira da doutrina e da jurisprudência que, em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, assim, o desate condenatório.

RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente - arrobas de gado produto de roubo em poder dos acusados. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão das res furtivas com os acusados inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. TIPO SUBJETIVO - indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação é indispensável não só para a venda, mas para o próprio uso dos arrobas de gado - impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente - demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita.

Assim, tendo o réu Juliano afirmado que desconheciam se a origem da carne era de procedência ilícita, caberia a defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a referida alegação, tendo em vista que por ele foi alegado que já havia comprado carne de Ronaldo em ocasiões diversas.

O réu Juliano Leal, em seu interrogatório, disse que recebeu arrobas de carne para comercializar em consignação, ocorre que ele não apresentou nenhuma prova que comprovasse o referido negócio jurídico, não sabendo informar se o animal era mesmo da criação de Ronaldo ou não.

Neste caso, a certeza da circunstância indiciária confere aos elementos de prova validade suficientes para se formar um convencimento desfavorável ao acusado, uma vez que existem indícios coerentes e concatenados a gerar a certeza necessária à condenação.

Raramente confessado, o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa há de surgir, via de regra, de conjuntos de indícios convergentes e seguros, que autorizem manifestação de certeza a respeito, havendo que se considerar para tanto não ter o acusado apresentado aos autos qualquer indício, aferindo-se, de sua conduta o dolo do crime de receptação, seja pelo fato de que estava na posse das arrobas de gado, produto de ilícito, o que não pode ser ignorado, devendo, portanto, ser o acusado condenado pelo crime de receptação, e na forma dolosa e não culposa, pois que para se negar acusação tão veemente como esta é necessário que esteja acompanhado de mais provas, sendo que não basta uma mera alegação de desconhecimento ou coisa que o valha.

Se realmente estava de boa-fé, deveria pelo menos trazer aos autos qualquer prova que fosse para confirmar sua versão, mas, repita-se, não o fez, porque sabia que as arrobas eram de origem de ilícita.

Sem dúvida ainda que o tempo decorrido entre o furto e a apreensão da carne na posse direta dos acusados afasta qualquer credibilidade à versão deles, já que, em delito de tal espécie, é fato notório a rapidez com que agem os criminosos quanto ao desaparecimento dos animais.

Por fim, contrariando a versão do acusado Ronaldo, o relatório de investigação de fls. 69/72 assevera que ele "não cria gado" em seu sítio.

Assim, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que os denunciados RONALDO DA SILVA BOLPETI e JULIANO LEAL, de forma livre e consciente, receberam e transportaram, com a finalidade de comercialização, semovente domesticável de produção, dividido em partes, que deveriam saber ser produto de crime, ajustando

sua conduta ao artigo 180-A caput, do Código Penal.

Inexiste qualquer causa ou circunstância que exclua o crime ou isente de pena o acusado, sendo a conduta desenvolvida por eles típica, antijurídica e culpável, merecendo, portanto, reprimenda e reprovabilidade do Estado.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria das penas, observado o disposto no artigo 68, do Código Penal, nos limites do que entendo necessário à prevenção e reprovação dos crimes.

Penas em abstrato: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa

RONALDO DA SILVA BOLPETI

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal.

Verifico pelo constante dos autos que a culpabilidade, juízo de reprovabilidade da conduta, deve ser valorada de forma negativa. Em se tratando de receptação de arrobas de carne, o que não pode ser ignorado, em assim não sendo, ser equiparada a receptação de um boné com a receptação de arroba de carne (gado abatido), o que à evidência não se concebe. A receptação do referido bem revela reprovabilidade maior da conduta do réu. Ademais, a forma com que foi transportada a carne indica sério risco para a saúde pública, pois poderia ter sido adquirida por consumidores caso não fosse a pronta atuação da vítima e dos policiais.

Cabe salientar, neste ponto, que a fixação da pena não se submete a meros critérios matemáticos, cabendo ao Juiz aplicá-la de acordo com as circunstâncias do caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena. Considerando a valoração negativa da culpabilidade exaspero a pena-base fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 143/144), nos termos do artigo 61, inciso I, do CP.

Ausentes atenuantes.

Assim, estabilizo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não se vislumbram causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Atento à situação financeira do réu, estipulo o valor do dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por dia, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário, na forma e nos prazos estabelecidos nos artigos 49 e 50, ambos do Código Penal.

Considerando o quantum de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, do CP. Entendo que este regime é o mais adequado para o caso concreto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Por fim, nos termos do artigo 278-A do CTB, determino a cassação do seu documento de habilitação ou a proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos.

JULIANO LEAL

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal.

Verifico pelo constante dos autos que a culpabilidade, juízo de reprovabilidade da conduta, deve ser valorada de forma negativa. Em se tratando de receptação de arrobas de carne, o que não pode ser ignorado, em assim não sendo, ser equiparada a receptação de um boné com a receptação de arroba de carne (gado abatido), o que à evidência não se concebe. A receptação do referido bem revela reprovabilidade maior da conduta do réu. Ademais, a forma com que foi transportada a carne indica sério risco para a saúde pública, pois poderia ter sido adquirida por consumidores caso não fosse a pronta atuação da vítima e dos policiais.

Cabe salientar, neste ponto, que a fixação da pena não se submete a meros critérios matemáticos, cabendo ao Juiz aplicá-la de acordo com as circunstâncias do caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena. Considerando a valoração negativa da culpabilidade exaspero a pena-base fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não se vislumbram causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Atento à situação financeira do réu, estipulo o valor do dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por dia, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário, na forma e nos prazos estabelecidos nos artigos 49 e 50, ambos do Código Penal.

Considerando o quantum de pena e a primariedade do réu, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, do CP. Entendo que este regime é o mais adequado para o caso concreto.

Em razão do quantum de pena e da primariedade do réu, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços a comunidade ou entidade pública à ser oportunamente delineada pelo juízo da execução, e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos destinados à vítima.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

a) CONDENAR o réu RONALDO DA SILVA BOLPETI às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, tendo-o como incurso no artigo 180-A, caput, do Código Penal. Nos termos do artigo 278-A do CTB, determino a cassação do seu documento de habilitação ou a proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos.

b) CONDENAR o réu JULIANO LEAL às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário de 1/10 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a comunidade ou entidade pública a ser oportunamente delineada pelo juízo da execução, e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos destinados à vítima, tendo-o como incursos no artigo 180-A, caput, do Código Penal. Deixo de fixar indenização mínima, uma vez que não houve pedido expresso neste sentido. Homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

Concedo aos réus o direito de apelar em liberdade.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, (100 UFESPs). Eventual concessão da gratuidade judiciária será melhor analisado pelo juízo da execução.

Após o trânsito em julgado:

A) expeça-se mandado de prisão condenatório em desfavor do condenado.

b) lancem-se os nomes dos réus no Rol dos Culpados, procedendo-se o respectivo registro no sistema eletrônico.

c) oficie-se ao TRE, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB.

d) expeça-se guia de execução definitiva.

e) a pena de multa aplicada, depois de atualizada na forma do art. 49 do CP, deverá ser paga pelos réus no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 50, caput, do CP e art. 686 do CPP.

f) e) comunique-se ao CONTRAN e ao Órgão de Trânsito do Estado responsável acerca da medida aplicada em relação à CNH da acusada (artigo 295 do Código de Trânsito Brasileiro).

g) archive-se.

P.I.C.

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA DECISÃO VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Colina, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA